P U T U S A N

Nomor 2650/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizal Pratama Siregar als Kodok
2. Tempat lahir : Sipupus
3. Umur/Tanggal lahir : 48/5 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mangaan 4 Timur Gg. Mawar Kec. Medan Deli Kota Medan
7. Agama : Islam

Terdakwa Rizal Pratama Siregar als Kodok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2650/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2650/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZAL PRATAMA SIREGAR Als KODOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) ", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIZAL PRATAMA SIREGAR Als KODOK selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahap dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip yang berisikan serbuk kristal yang diuga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) sekop sabu;
- 10 (sepuluh) klip plastik kosong
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa RIZAL PRATAMA SIREGAR Als KODOK pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Gaharu Kel Gaharu Kec. Medan Timur Kodya Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu)", perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 12.30 Wib saksi Suharto, saksi Freddy Haposan Sinaga, dan saksi Panji Taufik Hidayat dari Polrestabes Medan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya transaksi narkotika di Jalan Gaharu Kel Gaharu Kec. Medan Timur Kodya Medan dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian para saksi menuju lokasi tersebut dan kemudian saksi Panji Taufik Hidayat melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menjumpai terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut kemudian saksi Panji Taufik Hidayat membeli paket sabu-sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan setelah saksi Panji Taufik Hidayat menyerahkan uang tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi Panji Taufik Hidayat.

-----Bahwa beberapa saat setelah transaksi jual beli tersebut kemudian para saksi penangkap dari kepolisian tersebut melalukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari penangkapan terdakwa tersebut ditemuakan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisikan kristas putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,49 (nol koma empat Sembilan) gram, 1 (satu) buah unit timbangan Elektrik, 1 (satu) skop sabu, 10 (sepuluh) buah klip plastik kosong, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

-----Bahwa terdakwa memperoleh paket sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Yudi yang dibeli terdakwa seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

-----Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5860/ NNF / 2022 pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh RISKI AMALIA. S.IK dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat netto 0,49 (nol koma empat Sembilan) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama RIZAL PRATAMA SIREGAR Als KODOK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa RIZAL PRATAMA SIREGAR Als KODOK pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Gaharu Kel Gaharu Kec. Medan Timur Kodya Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 12.30 Wib saksi Suharto, saksi Freddy Haposan Sinaga, dan saksi Panji Taufik Hidayat dari Polrestabes Medan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya transaksi narkotika di Jalan Gaharu Kel Gaharu Kec. Medan Timur Kodya Medan dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian para saksi menuju lokasi tersebut dan kemudian saksi Panji Taufik Hidayat melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menjumpai terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut kemudian saksi Panji Taufik Hidayat membeli paket sabu-sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan setelah saksi Panji Taufik Hidayat menyerahkan uang tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi Panji Taufik Hidayat.

-----Bahwa beberapa saat setelah transaksi jual beli tersebut kemudian para saksi penangkap dari kepolisian tersebut melalukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari penangkapan terdakwa tersebut ditemuakan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisikan kristas putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram, 1 (satu) buah unit timbangan Elektrik, 1 (satu) skop sabu, 10 (sepuluh) buah klip plastik kosong, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

-----Bahwa terdakwa memperoleh paket sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Yudi yang dibeli terdakwa seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-----Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5860/ NNF / 2022 pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh RISKI AMALIA. S.IK dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama RIZAL PRATAMA SIREGAR Als KODOK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FREDDY HAPOSAN SINAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team dari Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib bahwa terdakwa mengedarkan narkotika di Pinang Baris Gang Wakaf II Kel Lalang Kec. Medan Sunggal Kodya Medan;
- kemudian saksi Panji Taufik Hidayat melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menjumpai terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut kemudian saksi Panji Taufik Hidayat membeli paket sabu-sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan setelah saksi Panji Taufik Hidayat menyerahkan uang tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi Panji Taufik Hidayat.
- Bahwa beberapa saat setelah transaksi jual beli tersebut kemudian para saksi penangkap dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari penangkapan terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisikan kristas putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram, 1 (satu) buah unit timbangan Elektrik, 1 (satu) skop sabu, 10 (sepuluh) buah klip plastik kosong, 1 (satu) buah tas sandang warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hitam dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa memperoleh paket sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Yudi yang dibeli terdakwa seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli dan menjual paket sabu-sabu tersebut;

2. Saksi PANJI TAUFIK HIDAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerang kan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team dari Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib bahwa terdakwa mengedarkan narkotika di Pinang Baris Gang Wakaf II Kel Lalang Kec. Medan Sunggal Kodya Medan;
- kemudian saksi Panji Taufik Hidayat melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menjumpai terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut kemudian saksi Panji Taufik Hidayat membeli paket sabu-sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan setelah saksi Panji Taufik Hidayat menyerahkan uang tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi Panji Taufik Hidayat.
- Bahwa beberapa saat setelah transaksi jual beli tersebut kemudian para saksi penangkap dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari penangkapan terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisikan kristas putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram, 1 (satu) buah unit timbangan Elektrik, 1 (satu) skop sabu, 10 (sepuluh) buah klip plastik kosong, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memperoleh paket sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Yudi yang dibeli terdakwa seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli dan menjual paket sabu-sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa ditangkap team dari Polrestabes Medan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib karena terdakwa mengedarkan narkotika di Pinang Baris Gang Wakaf II Kel Lalang Kec. Medan Sunggal
Kodya Medan;
- Bahwa sebelumnya saksi Panji Taufik Hidayat (Anggota Kepolisian) melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menjumpai terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut kemudian membeli paket sabu-sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan setelah saksi Panji Taufik Hidayat menyerahkan uang tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi Panji Taufik Hidayat.
- Bahwa beberapa saat setelah transaksi jual beli tersebut kemudian para saksi penangkap dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari penangkapan terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisikan kristas putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram, 1 (satu) buah unit timbangan Elektrik, 1 (satu) skop sabu, 10 (sepuluh) buah klip plastik kosong, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memperoleh paket sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Yudi yang dibeli terdakwa seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan dari penjualan sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli dan menjual paket sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip yang berisikan serbuk kristal yang diuga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) sekop sabu;
- 10 (sepuluh) klip plastik kosong
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
- Uang hasil penjualan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ditangkap team dari Polrestabes Medan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib karena terdakwa mengedarkan narkotika di Pinang Baris Gang Wakaf II Kel Lalang Kec. Medan Sunggal Kodya Medan;
2. Bahwa sebelumnya saksi Panji Taufik Hidayat (Anggota Kepolisian) melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menjumpai terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut kemudian membeli paket sabu-sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah saksi Panji Taufik Hidayat menyerahkan uang tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi Panji Taufik Hidayat.
3. Bahwa beberapa saat setelah transaksi jual beli tersebut kemudian para saksi penangkap dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari penangkapan terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisikan kristas putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram, 1 (satu) buah unit timbangan Elektrik, 1 (satu) skop sabu, 10 (sepuluh) buah klip plastik kosong, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
4. Bahwa terdakwa memperoleh paket sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Yudi yang dibeli terdakwa seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan dari penjualan sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
5. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli dan menjual paket sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan Penuntut Umum ini maksudnya adalah orang perorangan atau badan hukum yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan orang yang mengaku bernama Rizal Pratama Siregar als Kodok, yang apabila unsur lain dalam dakwaan telah terbukti maka dapat dikenakan pemidanaan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah cukup terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawar kan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" adalah merupakan perbuatan yang merupakan alternatif, apa bila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas diketahui pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Pinang Baris Gang Wakaf II Kel Lalang Kec. Medan Sunggal Kodya Medan, terdakwa ditangkap karena menjual narkotika seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Panji (Anggota kepolisian) yang melakukan penyamaran

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkotika dari Yudi (DPO) seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari penjualan kembali Narkotika tersebut terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya, sehingga dengan demikian unsur "menjual" telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjual narkotika tersebut dilakukan terdakwa tanpa memiliki ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah subjek hukum yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk menjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penjual, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa telah terbukti memenuhi unsur"tanpa hak atau melawan hukum "menjual";

Ad.3. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5860/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat netto 0,49 (nol koma empat Sembilan) gram milik terdakwa atas nama RIZAL PRATAMA SIREGAR Als KODOK adalah benar mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan unsur dari Narkotika yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) plastik klip yang berisikan serbuk kristal yang diuga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) sekop sabu;
- 10 (sepuluh) klip plastik kosong
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.

adalah barang yang digunakan melakukan kejahatan maka patut menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), adalah hasil dari tindak pidana yang mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa nama Rizal Pratama Siregar als Kodok tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   5.1. 2 (dua) plastik klip yang berisikan serbuk kristal yang diuga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
   5.2. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
   5.3. 1 (satu) sekop sabu;
   5.4. 10 (sepuluh) klip plastik kosong
   5.5. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
   Dirampas untuk dimusnahkan;
   5.6. Uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
   Dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., Denny L Tobing, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junain Arif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nalom T. P Hutajulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Donald Panggabean, S.H.	Nelson Panjaitan, S.H., M.H.
Denny L Tobing, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Junain Arif, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)